

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2533

นางสุนีย์ ฐจิรวงศ์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองคำเอ็กซ์พอร์ต อิม

ปอร์ต กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัวในชั้นฎีกาตามคำร้องขอถอนฟ้องระบุว่าจำเลยทั้งสองได้นำเงิน 40,000 บาทมาชำระให้แก่โจทก์พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยสัญญาว่าจะทำการโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์แก่โจทก์ภายใน 10 วันหากไม่สามารถโอนได้ จะยอมรับผิดคดีใช้เงินแก่โจทก์ 20,000 บาทโจทก์จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้อง และท้ายคำร้องจำเลยก็ได้ร่วมลงลายมือชื่อด้วย ดังนี้ ตามคำร้องขอถอนฟ้องดังกล่าวเป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตั้งแต่มีการยอมความกันตามป.วิ.อ. มาตรา 35 (2) โจทก์จึงไม่อาจมายื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้องในภายหลังอีกได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓, ๙๑

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๑ ลงโทษจำเลยที่ ๑ ปรับกรรมละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมสองกรรม ปรับเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับจำเลยที่ ๒ ลงโทษจำคุกกรรมละ ๑ เดือน รวมห้ากรรมจำคุกมีกำหนด ๕ เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสองไม่คัดค้าน ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ โจทก์ระบุว่า จำเลยทั้งสองได้นำเงินสดจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท มาชำระให้แก่โจทก์พร้อมด้วยใบคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ให้แก่โจทก์ และจำเลยทั้งสองสัญญาว่าจะทำการโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวให้แก่โจทก์ภายใน ๑๐ วันหากไม่สามารถโอนได้จะยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้อง และท้ายคำร้องดังกล่าวจำเลยก็ได้ร่วมลงลายมือชื่อด้วย เห็นว่าตามคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ข้างต้น เป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สิทธินาคดีอาญาฟ้องยอมระงับไปตั้งแต่มีการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สิทธินาคดีอาญาฟ้องยอมระงับไปตั้งแต่มีการยอมความกันดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๒) จึงให้ยกคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้องของ
โจทก์และให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายเฉลิมชัย จารุไพบูลย์

ศาลอุทธรณ์ - นายถวิล ตริเพชร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ